

과태료 부과 및 징수 절차(제12조제4항 관련)

1. 과태료 부과 처분 사전 통지(의견제출 통지)

- 가. 조사관은 법 제18조제1항제1호·제2호·제4호·제5호에 해당하는 위반 사실 확인서를 징구한 경우 별지 제13호서식의 "미표시 등 과태료 부과 처분사전통지서 / 시정명령 처분통지서" 2부를 작성하여, 1부는 현장에서 과태료 부과 대상자에게 발부하고, 1부는 보관하여야 한다. 다만, 적발현장에서 발부가 어려운 경우에는 우편으로 발부할 수 있다.
- 나. 지원장 및 사무소장은 조사관이 법 제18조제1항제3호·제3호의2·제2항에 해당하는 위반사실을 확인한 경우에는 대상자에게 별지 제14호서식의 "대규모점포 개설자 등 과태료 부과 처분사전통지서"로 통지한다.
- 다. 과태료 부과 처분 사전 통지 시에는 과태료 부과대상자에게 의견제출의 기회를 부여하되, 의견제출기간은 과태료 부과 처분사전통지서 발부일의 익일부터 기산하여 20일간(토요일과 공휴일을 제외한 근무일수 기준)으로 한다. 만일, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.
- 라. 지원장 및 사무소장은 과태료 부과 처분사전통지서를 발부한 때에는 관리시스템에 위반 상세내역을 입력하고, 사무소장은 다음 각 호의 서류를 지원장에게 제출하여야 한다.
- 1) 위반 사항에 대한 확인서, 위반물품의 촬영사진
 - 2) 농산물 가공품, 통신판매의 경우 위반품 연간 매출액 산정 증빙서류
 - 3) 과태료 부과 의견진술 안내서
 - 4) 기타 과태료 부과에 필요한 자료

2. 과태료 부과 결정

- 가. 지원장은 사무소장이 제출한 과태료 부과 관련 서류 및 관리시스템 입력 자료를 근거로 과태료 부과기준을 적용하여 과태료를 산정하되, 위반행위의 동기나 결과 등 정황을 참작하거나, 과태료 처분을 위하여 필요하다고 판단될 경우 조사관을 현장에 출장토록 하여 위반사실을 재확인하게 한 후 과태료 부과 여부 및 부과금액을 결정할 수 있다.
- 나. 의견진술 기간 내에 과태료 부과대상자가 의견을 진술하였을 경우, 지원장은 이를 과태료 부과 여부 및 부과금액 결정에 반영할 수 있다.
- 다. 과태료 부과대상자가 다음 어느 하나에 해당하는 경우 「질서위반행위규제법 시행

령」 제2조의2에 따라 해당 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 감경할 수 있다.
다만, 과태료를 체납하고 있는 경우는 제외한다.

- 1) 「국민기초생활 보장법」 제2조에 따른 수급자
- 2) 「한부모가족지원법」 제5조 및 제5조의2제2항·제3항에 따른 보호대상자
- 3) 「장애인복지법」 제2조에 따른 장애인 중 장애의 정도가 심한 장애인
- 4) 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조의4에 따른 1급부터 3급까지의 상이등급 판정을 받은 사람
- 5) 미성년자

라. 법령상 감경할 사유가 여러 개 있는 경우라도 다목에 따라 감경을 하는 경우에는 다목에 따른 감경을 제외하고는 거듭 감경할 수 없다.

마. 과태료 부과대상자가 의견제출기간 이내에 과태료를 자진하여 납부하고자 하는 경우에는 「질서위반행위규제법 시행령」 제5조에 따라 부과될 과태료(다목의 경우를 포함)의 100분의 20의 범위 이내로 감경하여 부과한다. 조사관은 과태료 부과대상자가 과태료 감경을 받고자 하는 경우 신분증, 관련 서류 등을 제시하도록 현장 또는 전화 등의 방법으로 반드시 고지하여야 한다.

* 예시) 100만원 부과 시 다목의 50% → 다목에 따라 20% 감액하여 40만원 부과

바. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영 제10조 별표 2 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액의 100분의 50의 범위에서 그 금액을 줄일 수 있다. 다만, 과태료를 체납하고 있는 위반행위자에 대해서는 그렇지 않다.

- 1) 위반행위자 자연재해·화재 등으로 재산에 현저한 손실이 발생했거나 사업여건의 악화로 중대한 위기에 처하는 등의 사정이 있는 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 줄일 필요가 있다고 인정되는 경우

사. 부과권자는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영 제10조 별표 2 제2호의 개별기준에 따른 과태료 금액을 100분의 50의 범위에서 그 금액을 늘릴 수 있다. 다만 늘리는 경우에도 법 제18조제1항 및 제2항에 따른 과태료 금액의 상한을 넘을 수 없다.

- 1) 위반의 내용·정도가 중대하여 이해관계인 등에게 미치는 피해가 크다고 인정되는 경우
- 2) 그 밖에 위반행위의 정도, 위반행위의 동기와 그 결과 등을 고려하여 과태료를 가중할 필요가 있다고 인정되는 경우

3. 과태료 부과 처분 통지

가. 지원장은 과태료 부과가 결정되면 관리시스템에서 「과태료 처분 신청 등록」을 하고, 과태료 부과대상자에게 별지 제15호서식의 "과태료 부과 처분통지서"를 별지 제16호서식의 "과태료 부과 처분에 따른 이의신청서" 및 납입고지서와 함께 등기우편으로 발송하고 부과대상자가 희망할 경우에는 휴대전화 문자로 추가 안내할 수 있다.

나. 지원장은 원산지 표시 위반사항에 대한 과태료 처분을 완료한 경우 그 결과를 관리시스템에서 「과태료 부과/징수」 등록을 하고, 타 조사업무 담당기관의 장이 원산지 표시 위반사항에 대한 과태료 부과를 요청한 경우에는 과태료 부과 처분을 완료하고 그 결과를 즉시 통지하여야 한다.

4. 과태료 처분에 대한 이의제기 시 처리절차

가. 과태료 부과 처분에 불복이 있는 자가 그 처분이 있음을 안 날부터 60일 이내에 과태료 부과권자에게 이의를 제기할 경우 지원장은 적발경위서 등 관계서류를 구비한 후 이의제기를 받은 날부터 14일 이내에 관할 법원에 관련 자료(과태료 부과 처분에 따른 별지 제16호서식 이의신청서, 이의제기 서류, 확인서, 적발경위서, 과태료 부과 처분통지서, 납입고지서 등)를 첨부하여 송부(「질서위반행위규제법」에 따른 과태료 재판)하고, 이의를 제기한 자에게 법원이송 사실을 통지하여야 한다.

나. 이의제기기간(60일)은 과태료 부과 처분통지서가 부과대상자에게 우편으로 송달된 날의 익일부터 기산하며, 기간의 말일이 토요일이나 공휴일에 해당하는 때에는 그 익일로 만료한다.

다. 이의제기의 효력은 그 서류가 지원에 접수된 날부터 발생한 것으로 본다.

라. 이의제기는 서면으로 받아야 하며 이의제기 서류에 흠이 있는 경우에는 이의를 제기한 자에게 지체 없이 전화 등으로 통지하여 보완한다.

마. 이의제기의 접수 및 통지 등 일련의 업무는 지원의 원산지 관리업무 담당부서에서 처리하며, 이의제기를 접수하여 관할 법원에 이송한다.

5. 과태료 미납에 대한 조치

가. 미납된 과태료에 대한 가산금 징수 및 체납처분 등에 관하여는 「질서위반행위규제법」 제24조에 따라 징수한다.

나. 당사자가 제4호가목에 따른 이의를 제기하지 아니하고 과태료와 가산금을 납부하지 아니한 때에는 「국세징수법」에 따라 징수한다.